

1501787-15.2021.8.26.0079
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2204170/2021 - 01º D.P. BOTUCATU, 1526/21/214 - 01º D.P. BOTUCATU, 2204170 - 01º
D.P. BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HABENER QUILES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501787-15.2021.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501787-15.2021.8.26.0079
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2204170/2021 - 01º D.P. BOTUCATU, 1526/21/214 - 01º D.P. BOTUCATU, 2204170 - 01º
D.P. BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HABENER QUILES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

HABENER QUILES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal, porque, supostamente, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 11h43min., na Rua Manoel Gamito, altura do n.º 78, Vila Assumpção, nesta Cidade e Comarca, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 18 (dezoito) caixas do medicamento oxalato de escitalopran e 01 (um) aquecedor, pertencentes à vítima Solange Maria Comineli Beltrame.

Recebida a denúncia (fls. 70/71), o réu foi citado (fls. 85), e apresentou resposta à acusação (fls. 129/130). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 135/136) e designada audiência, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo que a defesa apresentou declarações escritas de suas testemunhas às fls. 157/160 e, ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, por meio de memoriais orais, pediu a procedência da ação penal.

A defesa do réu requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 187/191).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade dos fatos restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de entrega (fls. 19), laudo de veículo (fls. 78/82) e prova oral produzida em juízo.

A autoria em relação ao réu, da mesma forma, é indubitosa.

A vítima Solange, em juízo, esclareceu que os fatos ocorreram. Relatou que foi um dia trágico em sua vida. Estava na saída do centro cirúrgico aguardando seu esposo, que tinha acabado de sair de uma cirurgia quando foram lhe avisar que seu veículo estava com o vidro arrombado. Levaram aquecedor e remédios. Recuperou os objetos. Teve que deixar seu marido no hospital naquelas circunstâncias para resolver esses problemas. O seguro cobriu seus prejuízos.

O GCM Celso Quinzotti, em juízo, contou que patrulhavam os bens públicos pelo centro da cidade, quando foram acionados a comparecer no local, vez que um veículo estava arrombado próximo a Unimed. No local, só estava o veículo. Não tinha ninguém por perto. Foram avisados por algumas pessoas que havia um rapaz caminhando com uma sacola nas proximidades. Acabaram lhe abordando e o prenderam. Retornaram com o réu até o local e ele confessou a prática do delito, esclarecendo que arrombou o veículo com uma pedra.

O réu, em sede policial e em juízo, admitiu a prática do crime.

Pois bem. A confissão do réu foi corroborada pelo depoimento da vítima que reconheceu os bens furtados e pelo depoimento dos policiais.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTCrim 6/63).

Por outro lado, vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, eis que não há indícios nos autos de que tais agentes públicos tenham agido de forma parcial, com o intuito de incriminar o acusado, de forma injusta. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INADMISSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. JUNTAMENTE COM O COMPARSA - PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE

QUE CONFIRMAM A AUTORIA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA, COM SUBSTITUIÇÃO, E REGIME BEM DOSADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010). Silente, na Delegacia, em Juízo, Robson, tornou-se revel" (TJSP - Apelação Criminal nº 0008880-90.2016.8.26.0625, Relator(a): Ivana David, Comarca: Taubaté, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 29/03/2021, Data de publicação: 29/03/2021).

Ainda, o réu foi surpreendido na posse da res.

Nesse sentido:

"PROVA - FURTO - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE - PRESUNÇÃO DE AUTORIA - No furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção de certeza em relação à autoria do delito." (TACRIMSP - AC 1.420.085/5 - 11ª Câm. - Relator: Fernandes de Oliveira - J. 01.03.2004).

As testemunhas de defesa nada acrescentaram que pudesse favorecer o réu, pois sequer presenciaram os fatos.

Por fim, devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante o laudo de fls. 78/82 e pela prova oral colhida.

Portanto, demonstrada a ocorrência do crime e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, em que pese a confissão, mantenho a pena no mínimo, considerando que ela não pode ir além do mínimo legal.

Por fim, já no terceiro momento, constato a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena, motivo pelo qual mantenho a pena antes fixada.

O regime inicial para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade será aberto, tendo em vista o montante da pena fixada e a primariedade do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu HABENER QUILES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

O réu preenche os requisitos do artigo 44, incisos de I a III, do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, além de prestação pecuniária, consistente na entrega de uma cesta básica no valor de 01 salário mínimo vigente à data do pagamento para entidade pública ou privada com destinação social, deste Município, também a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

O réu, por estar em liberdade, poderá recorrer nesta condição.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

P.I.C

Botucatu, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA